

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3793/2535

ทำ ว โ สภา นิเวศน์  
นาง สุวรรณ สุข แจ่มใส

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 306, มาตรา 797

ป.วิ.พ. มาตรา 282

การที่ ส. ทำหนังสือยินยอมให้กองคลัง สำนักพระราชวังหักเงินเดือนของตนส่ง  
ชดใช้หนี้ให้แก่จำเลย มีผลเท่ากับ ส.มอบอำนาจให้จำเลยรับเงินเดือนแทนตนเท่านั้น  
ไม่ใช่เป็นการโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่จำเลย เพราะสิทธิที่จะรับเงินเดือนของ  
ข้าราชการนั้นโอนกันไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาย่อมจะ  
ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินตามหนังสือดังกล่าวไม่ได้

---

คดีนี้สืบเนื่องมาจาก ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน  
1,070,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม ต่อมาจำเลยไม่ยอมชำระ  
หนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวโจทก์ขอให้บังคับคดี ระหว่างการบังคับคดีโจทก์ยื่น  
คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกหมายอายัดเงิน  
ของจำเลยโดยโจทก์สืบทราบมาว่า จำเลยเป็นเจ้าหนี้นางสุจิต มั่นสวัสดิ์ ซึ่งรับ  
ราชการตำแหน่งพนักงานตรี แผนกรักษาพระราชฐานชั้นใน กองวังสำนักพระราชวัง  
และนางสุจิตได้ทำหนังสือยินยอมให้กองคลังสำนักพระราชวังหักเงินเดือนของตน

ส่งจดใช้หนี้ให้แก่จำเลย โดยผู้บังคับบัญชาของนางสุจริตได้มีคำสั่งอนุมัติแล้ว ยังคงเหลือเงินที่จำเลยมีสิทธิได้รับอีก 32,800 บาท ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ที่หักไว้แล้ว 4,800 บาท และจะต้องหักไว้ทุก ๆ เดือน เดือนละ 1,200 บาท จนครบ 28,000 บาท โจทก์ได้เคยยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีให้อายัดสิทธิเรียกร้องของจำเลยแล้ว แต่ถูกยกคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกหมายอายัดเงินจำนวนดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่าเงินเดือนของนางสุจริต มณีสวัสดิ์ ที่กองคลังสำนักพระราชวังหักไว้แล้วและที่จะต้องหักไว้ชำระหนี้ให้แก่จำเลย โจทก์จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดไว้ได้หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่นางสุจริตทำหนังสือยินยอมให้กองคลังสำนักพระราชวัง หักเงินเดือนของตนส่งจดใช้หนี้ให้แก่จำเลยนั้นมีผลเท่ากับนางสุจริตมอบอำนาจให้จำเลยรับเงินเดือนแทนตนเท่านั้นไม่ใช่เป็นการโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่จำเลยเพราะสิทธิที่จะรับเงินเดือนของข้าราชการนั้นโอนกันไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้โจทก์ย่อมจะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินตามหนังสือดังกล่าวไม่ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองให้ยกคำร้องของโจทก์จึงชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ยังยุทธ ธารีสาร-มานิตต์ จิตต์จันทร์กลับ-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ